EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORMIGA/MG

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 66.463.407/0008-30, com endereço eletrônico juridico@sicoobcentrooeste.com.br, com sede na Av. Jove Soares, nº 1.393, 1º Andar, Bairro das Graças, Itaúna/MG, CEP: 35680-346, por seus advogados infra-assinados, vem promover a presente

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR

Em face de **HELDER JOSE RODRIGUES**, brasileiro, casado, adestrador de animais, inscrito no CPF sob o nº 045.386.166-05, com endereço eletrônico jhodrigues@gmail.com, residente e domiciliado a Rua Antônio José Barbosa, nº 395, Bairro Santa Luzia, Formiga/MG, CEP: 35570-660, pelos fatos e fundamentos a seguir:

I. DA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO EM FACE DO SÓCIO - EMPRESA BAIXADA - LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA

Conforme se observa na documentação carreada a inicial, a pessoa jurídica HJR COMERCIO & SERVICOS LTDA emitiu em favor da Exequente uma **Cédula de Crédito Bancário nº 332078**.

Na oportunidade foi concedido a empresa HJR COMERCIO & SERVICOS LTDA a Cédula de Crédito Bancário nº 332078 – Empréstimo. Ocorre que a empresa HJR COMERCIO & SERVICOS LTDA que procedeu com a contratação supracitada**,** se encontra baixada desde 18/06/2025, conforme se observa na certidão de baixa de inscrição no CNPJ em anexo.

Tendo em vista que a personalidade jurídica da empresa devedora findou-se em 18/06/2025, essa não possui capacidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sendo a sua sócia a legítima sucessora das obrigações não adimplidas.

Nesse sentido, já decidiu o E.TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO. EMPRESA

EXTINTA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DÍVIDA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Finda a personalidade jurídica da empresa, esta não detém capacidade para estar em Juízo, sendo os seus ex-sócios os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes - Não sendo uma dívida quitada, age o credor em exercício regular de direito ao levar o nome do devedor a protesto. (TJ-MG - AC: 10000170741763002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Nessa esteira também dispõe os artigos 1023 e 1024 do código civil, *verbis*:

Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.

Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

Desta feita, uma vez que a empresa devedora se encontra extinta e não mais possui capacidade para figurar no polo passivo da presente ação, resta incontroversa a legitimidade do sócio **HELDER JOSE RODRIGUES**, para figurar no polo passivo da presente demanda.

II. DOS FATOS

O Requerido emitiu em favor da Requente uma **Cédula de Crédito Bancário,** nos termos abaixo indicados

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – N.º 332078
ESPÉCIE DE CONTRATO: EMPRÉSTIMO
VALOR CONTRATADO: R$ 18.972,88
DATA EMISSÃO: 24/11/2023
LOCAL DE EMISSÃO: FORMIGA/MG
SALDO DEVEDOR em 28/01/2026 - R$ 4.798,25

Como garantia de cumprimento da obrigação da Cédula de Crédito Bancário nº 332078 – Empréstimo, conforme estipulado na CLÁUSULA 14.1 – DAS GARANTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL a parte Ré alienou fiduciariamente à Autora o seguinte bem:

> ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de VEÍCULOS Renavam: 280141190, Chassi: 8AFTZZFHCBJ398653, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: HKF2709 - MG, UM VEÍCULO PASSAGEIRO / AUTOMOVEL I/FORD FOCUS TI 2LHC COR PRATA ANO 2010 MODELO 2011 COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA PLACA HKF-2709 CHASSI 8AFTZZFHCBJ398653 RENAVAM 00280141190, de propriedade de HELDER JOSE RODRIGUES - CPF/CNPJ: 045.386.166-05, cujo fiel depositário é HELDER JOSE RODRIGUES, portador do CPF/CNPJ nº 045.386.166-05, no valor de R$ 37.813,00 (trinta e sete mil e oitocentos e treze reais).

O débito total devidamente atualizado até 28/01/2026 atinge o montante de R$ 4.798,25 (quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha de cálculo anexa.

Ocorre que o devedor deixou de realizar o pagamento das obrigações contratuais sem qualquer justificativa plausível e, esgotados todos os meios amigáveis para o recebimento da dívida, não restou alternativa a exequente senão o ajuizamento da presentedemanda.

III. DO DIREITO

III.1 DA CONFIGURAÇÃO DA MORA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO EM CARÁTER LIMINAR

A norma contida no art. 3º, do Dec. Lei 911/69, possibilita ao proprietário fiduciário pleitear, liminarmente, a busca e apreensão do bem ofertado em garantia, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor.

A mora, conforme conceitua a norma do art. 394, do CC, há de ser assim compreendida, "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer".

Nos termos da norma do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69:

> *Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo*

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e ***poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,*** *não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.*

Nesse sentido, inconteste a constituição em mora da parte Ré, conforme Notificações Extrajudiciais, anexas a esta peça, preenchendo, portanto, o requisito legal previsto na norma do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, e, por conseguinte, autorizando a concessão da antecipação de tutela pretendida, a fim de possibilitar, liminarmente, a busca e apreensão, do bem alienado fiduciariamente à Autora.

III.2 DA RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA PARA EFETIVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO

Havendo o inadimplemento nas obrigações estabelecidas contratualmente pelo devedor, e comprovação da mora, haverá resolução do contrato, com a consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário, por imposição das normas impostas pelo Decreto Lei 911/69, a saber:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

No caso presente, a documentação que segue em anexo, é suficientemente hábil à comprovação da mora do devedor no cumprimento das obrigações, ocasionando, por derradeiro, o direito da Autora à pretensão de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a consequente consolidação da propriedade em nome do credor.

Dessa forma, possível juridicamente o pedido da Autora, diante do inadimplemento, por parte do Réu, das obrigações assumidas e da comprovação da mora, para fins de busca e apreensão do bem e consolidação da propriedade e da posse plena nas mãos do credor fiduciário.

IV. DO REQUERIMENTO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO EM CARÁTER LIMINAR

IV.1 - DO "FUMUS BONI IURIS" (FUMAÇA DO BOM DIREITO)

A probabilidade do direito da Requerente resta inequivocamente demonstrada pelos documentos acostados, como o **Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária** que comprova a existência do negócio jurídico entre as partes, a constituição da alienação fiduciária sobre os veículos especificados e a obrigação da parte Requerida de efetuar o pagamento das parcelas ajustadas. **A Planilha de Débito Atualizado,** que demonstra de forma clara e detalhada o valor do débito pendente, discriminando as parcelas vencidas e não pagas, evidenciando a inadimplência do Requerido. **A Notificação Extrajudicial:** as notificações comprovam que o Requerido foi devidamente constituído em mora, conforme exigência legal (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), tendo lhe sido oportunizado o prazo para purgação da mora, o que não ocorreu.

A constituição da alienação fiduciária confere ao credor fiduciário o direito de requerer a busca e apreensão do bem alienado em caso de inadimplemento do devedor, conforme expressamente previsto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

> *"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro possuidor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor."*

No presente caso, a mora do Requerido restou devidamente comprovada pela notificação extrajudicial e pelo não pagamento das parcelas vencidas, configurando o requisito legal para a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV.II - DO PERICULUM IN MORA

O perigo da demora reside no risco de depreciação do veículo, que é um bem móvel sujeito a desgastes e desvalorização com o tempo e uso. A permanência do veículo na posse da parte Requerida inadimplente agrava esse risco, podendo diminuir significativamente o valor da garantia e prejudicar a satisfação do crédito do Requerente em caso de eventual necessidade de alienação judicial do bem.

Ademais, existe o risco de a parte Requerida alienar o veículo a terceiros de boa-fé, dificultando ou até mesmo impossibilitando a recuperação do bem pelo Requerente, causando-lhe prejuízos irreparáveis. A demora na concessão da medida liminar pode, portanto, tornar ineficaz a tutela jurisdicional buscada na ação principal.

Diante do exposto, requer:

IV.II.1 - se digne V. Exa. de deferir, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO EM CARÁTER LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do seguinte bem:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de VEÍCULOS Renavam: 280141190, Chassi: 8AFTZZFHCBJ398653, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: HKF2709 - MG, UM VEÍCULO PASSAGEIRO / AUTOMOVEL I/FORD FOCUS TI 2LHC COR PRATA ANO 2010 MODELO 2011 COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA PLACA HKF-2709 CHASSI 8AFTZZFHCBJ398653 RENAVAM 00280141190, de propriedade de HELDER JOSE RODRIGUES - CPF/CNPJ: 045.386.166-05, cujo fiel depositário é HELDER JOSE RODRIGUES, portador do CPF/CNPJ nº 045.386.166-05, no valor de R$ 37.813,00 (trinta e sete mil e oitocentos e treze reais).

IV.II.2 - seja expedido o mandado de busca e apreensão, para cumprimento da medida liminar, no endereço indicado no preâmbulo da exordial, devendo dele constar nome e telefone do Sr. ANTONIO CHAVES ABDALLA, telefone (31) 3055-8000, para que o Oficial(a) de Justiça entre em contato, para que lhe seja fornecido os meios necessários para cumprimento da liminar;

IV.II.3 - a remoção e entrega do bem ao Autor/Credor Fiduciário, para fins de direito;

IV.II.4 - se faça constar do mandado as prerrogativas do artigo 212 §2º e art. 214, II, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como seja expedido ofício ao órgão competente, com requisições de força pública e ordem de arrombamento, uma vez que existe receio que o Réu venha obstar o cumprimento das diligências, devendo ser cumprido endereço constante no preâmbulo.

V. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Tendo em vista que a Requerente já buscou por meio de todas as formas amigáveis o pagamento da dívida pela parte Requerida sem êxito, restando demonstrada a intenção da parte contrária de não cumprir com suas obrigações, requer a dispensa de designação de audiência de conciliação e o prosseguimento da ação, não obstante estar à disposição do devedor, caso tenha interesse em uma composição civil.

Caso seja de interesse da parte requerida à negociação do débito, extrajudicialmente, seguem os dados para contato:

E-mail: rec.credito@aela.com.br
Telefones: (31) 3055-8000, (31) 3055-8068 ou (31) 3055-8069

VI. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, e considerando esgotados todos os meios persuasórios tendentes a uma solução amigável, requer a Vossa Excelência:

a) seja consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 05 (cinco) dias após a execução da liminar, expedindo-se alvará para venda dos veículos a terceiros, livre do ônus da propriedade fiduciária, conforme determina o §1º, do art. 3º, do Dec. Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n° 10.931/04;

b) sejam julgados procedentes os pedidos, para consolidar definitivamente a posse e a propriedade plena do bem dado em garantia ao patrimônio do Credor Fiduciário;

c) seja o Réu condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, inclusive, para possível quitação do saldo remanescente.

d) seja o Réu intimado para se desejar, pagar a integralidade da dívida pendente, que até janeiro de 2026 somava o valor de **R$ 4.798,25 quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos,** conforme demonstrativo de saldo devedor anexo, devendo ser acrescido dos encargos contratuais, multa, juros, honorários advocatícios, custas e despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, caso em que o veículo lhe será restituído, sem o ônus da propriedade fiduciária;

e) seja o Réu citado, no endereço constante do preâmbulo, por mandado, para apresentar a resposta que tiver, no prazo de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, sob pena de revelia;

f) requer, nos termos do art. 319, §1º do CPC, que sejam realizadas diligências a fim de obter os dados faltosos, que necessários, conforme indicado no caput do mesmo artigo;

Por fim, requer que todas as intimações dos atos processuais, referentes ao processo supra, sejam dirigidas ao procurador do mesmo, **ANTONIO CHAVES ABDALLA**, inscrito na **OAB/MG nº 66.493**, com endereço na Avenida Álvares Cabral, nº 374, 14º andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-001, sob pena de nulidade.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a prova documental.

A presente inicial é instruída com a planilha atualizada do saldo devedor, com título executivo extrajudicial e demais documentos da contratação.

Dá a presente causa o valor de **R$ 4.798,25 quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos.**

Termos em que,

Pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 10 de fevereiro de 2026.

ANTONIO CHAVES ABDALLA
OAB/MG 66.493

MARCELO ALVES CAVALCANTE
OAB/MG 112.868